Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

# AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

## AUTO N° **05854**

( 26 de julio de 2022 )

**"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"**

**LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA**

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo tercero de la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021, modificada por la Resolución 404 del 17 de febrero de 2022y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022:

**CONSIDERANDO:**

Que La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que "la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".

La Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: "*toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador*

*con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil*".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

## I. Antecedentes (LAM5278)

1. Mediante Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, otorgó licencia ambiental a la empresa PETROLÍFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED para el proyecto "*ÁREA DE INTERÉS DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA TURPIAL*", localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá".

2. El artículo noveno de la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012, entre otras obligaciones, impuso al licenciatario el "*Plan de Aprovechamiento por Perdida de Cobertura Vegetal*" y "*Plan por Cambio de Uso de Suelo*"

3. Con Resolución No. 131 de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones originados y derivados de la Licencia Ambiental otorgada de la empresa PETROLÍFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED, a favor de la empresa PANATLANTIC COLOMBIA LTD, quien asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones contenidos en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 0235 del 19 de abril de 2012.

4. Subsecuentemente, el Auto 8075 de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aceptó el cambio de razón social de la sociedad PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA por el de TPL COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA.

5. A través del Auto 7998 de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, efectuó control y seguimiento ambiental a la obligación de la compensación forestal, recogiendo lo dispuesto por el Concepto Técnico No. 02344 del 23 de mayo de 2019.

6. El 10 de octubre de 2019 se expidió la Resolución No. 2035, la cual, modificó la Resolución No. 235 del 19 de abril de 201 y amplió el instrumento ambiental para realizar actividades de explotación de hidrocarburos, a través de una Licencia Ambiental Global, para el proyecto que se denominará "*Campo Turpial*", modificando esencialmente el Plan de Manejo Ambiental.

7. Mediante el Acta 536 de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, efectuó control y seguimiento ambiental a la obligación de la compensación forestal, de acuerdo con el Concepto Técnico No. 07401 de 2 de diciembre de 2020.

8. La Resolución No. 00275 de 2022, modificó la licencia ambiental para el proyecto "*Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial*" o "*Campo Turpial*", ajustando los criterios de áreas de intervención y exclusión.

## II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En el presente caso, la licencia ambiental para el proyecto "*Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial*", fue concedida a través de la Resolución No. 0235 del 19 de abril de 2012, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA; por lo que en virtud del numeral 7 del artículo 3 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, esta última es competente para iniciar, impulsar y llevar hasta su culminación el procedimiento ambiental sancionatorio de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Finalmente, en relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 00254 del 02 de febrero de 2021, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, en su artículo 3° las siguientes: "*3. Adelantar las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando se ponga en su conocimiento una posible infracción ambiental por parte de las subdirecciones técnicas de la Entidad (…) 7. Elaborar los actos preparatorios que sirven de insumo para las decisiones de la ANLA que soportan el periodo probatorio, los que requiera la actuación procesal y los que fijen los criterios técnicos para la tasación de multas y/o demás sanciones procedentes, de acuerdo con lo establecido normatividad aplicable*", de conformidad con las funciones del Grupo Interno de Trabajo, los procedimientos y normatividad aplicable.

## III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de la presente actuación sancionatoria en contra de la sociedad TPL COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT. 900686337 - 5, tienen su origen en el seguimiento realizado al proyecto *"Área de Interés de Perforación Exploratoria Turpial"*, contenido en el expediente ambiental LAM5278, del que ésta es titular; producto del cual, el equipo técnico del Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento de la ANLA emitió el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 08325 del 22 de diciembre de 2021, que sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe al siguiente hecho:

1. Por no presentar los planes de compensación por aprovechamiento forestal y cambio de uso del suelo en cumplimiento artículo noveno de la Resolución

No. 0235 del 19 de abril de 2012, los cuales fueron reiterados en los siguientes actos administrativos de seguimiento y control: artículo cuarto del Auto 07998 del 19 de septiembre de 2019; Requerimientos 2, 23 y 24 del Acta No. 536 del 17 de diciembre de 2020.

Frente al particular, el concepto técnico de inicio de procedimiento sancionatorio ambiental No. 8325 del 22 de diciembre de 2021 realizó las siguientes consideraciones:

"*El proyecto cuenta con las obligaciones de Compensación por aprovechamiento forestal y por cambio de uso del suelo, las cuales fueron impuestas mediante el artículo noveno de la Resolución No. 235 del 19 de abril de 2012:*

"***ARTÍCULO NOVENO.*** *- Establecer medida compensatoria a la empresa PETROLÍFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED., por el aprovechamiento forestal en desarrollo del proyecto, en 1:3 es decir que por cada hectárea de las coberturas de pastos arbolados y arbustos y matorrales reforestar 3 ha.*

*1. En caso de aprovechamiento de alguna especie que se encuentre reportada en las listas rojas de especies vegetales para Colombia o en la Resolución 383 de 2010 o la que la reemplace o modifique la compensación deberá ser en una proporción de 1:7, es decir que por cada árbol se deberán sembrar 7 árboles de esa misma especie en los lugares concertados con CORPOBOYACÁ y la comunidad del Área de Influencia Directa- AID del proyecto.*

*2. Concertar con la comunidad y CORPOBOYACÁ, los lugares más convenientes para realizar dicha compensación, la cual se deberá realizar con especies nativas de la zona.*

*3. Realizar el mantenimiento consistente en: Riego permanente, plateos, abonamiento y control de malezas y plagas, de acuerdo con las necesidades de la reforestación, durante tres (3) años asegurando una supervivencia mínima del 90%, si el proyecto termina antes de dicho plazo, la empresa deberá garantizar el mantenimiento durante el periodo de tiempo y con el porcentaje de supervivencia establecidos. De igual manera con el fin de garantizar el éxito de la reforestación, deberá complementar este programa con una campaña de educación ambiental involucrando a la comunidad aledaña al área en donde se realice la misma. La empresa deberá presentar semestralmente el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, con el porcentaje de éxito de las plantaciones, planos de ubicación, vegetación utilizada, área reforestada y los soportes de la campaña de educación ambiental (registro fotográfico, registro fílmico y actas), adelantada con la comunidad.*

*4. Realizar una compensación por el cambio en el uso del suelo adicional a la compensación antes mencionada, en una proporción de 1:1, es decir que por cada ha intervenida en la construcción de locaciones y vías de acceso, deberá reforestar una (1) ha, con las mismas condiciones dadas anteriormente. (…)".*

De la redacción de la obligación consagrada en el artículo noveno del instrumento ambiental (Resolución No. 0235 de 2012) que autorizó las actividades en "*Campo Turpial*", se desprende de su numeral 3 y 4, que el avance y soporte de las obligaciones en materia de compensación por perdida de cobertura vegetal y cambio de uso del suelo, debían presentarse con una periodicidad semestral con la presentación del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA). Lo anterior no es una observación menor, toda vez que nos establece el plazo de exigibilidad de la obligación presuntamente incumplida en los dos planes precitados.

El presunto incumplimiento de esta obligación licenciataria, bajo la óptica de la Ley 1333 de 2009, adquiere la entidad de configurarse a su vez, como una infracción ambiental. El fundamento jurídico de lo anterior se encuentra en el artículo 5 de la mencionada Ley, en los siguientes términos:

> *"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."* (Subrayado fuera de texto)

Configurados los elementos fundantes del presunto incumplimiento de la obligación del instrumento ambiental originario, encontramos que el mismo fue reiterado en los siguientes actos administrativos de seguimiento y control:

El Auto No. 7998 del 19 de septiembre de 2019 en su artículo cuarto, estableció sobre el particular

> *"ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la sociedad TPL COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, para que en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, remita la siguiente información:*
> *1. Plan de Compensación Forestal, precisando las áreas totales de intervención del proyecto incluyendo el reporte de las áreas intervenidas por locaciones, vías de acceso, ZODME y demás áreas afectadas.*
> *a. El plan de compensación forestal debe definir el periodo entre mantenimientos a realizar y registrar los seguimientos a las actividades que garanticen la sobrevivencia de las medidas de compensación.*
> *b. La información cartográfica se debe entregar según el último modelo de base de datos geográfica contemplado en la Resolución 2182 de 2016 MADS.*
> *2. Plan de Compensación por el cambio de uso del suelo, precisando las áreas totales de intervención del proyecto.*
> *3. Reporte de las áreas intervenidas por locaciones, vías de acceso, ZODME y demás áreas afectadas, teniendo en cuenta la relación de compensación 1:1, el cual debe incluir los sitios en donde se realizará la compensación referida.*
> *4. La realización de una reforestación, siguiendo lo establecido en el numeral tres (3) del artículo noveno de la Resolución 0235 del 19 de abril de 2012, junto con la ubicación de las áreas para la implementación de las medidas de compensación, acordadas con la Corporación y la comunidad.*
> *(…)"*

De lo anterior, podemos inferior que la obligación, además de haber sido reiterada correctamente, se puede observar la identidad de las obligaciones entre la licencia ambiental y el auto de seguimiento, en lo atinente a sus elementos esenciales. También, estableciendo en virtud de la función de seguimiento y control, peticiones adicionales en aras de efectuar y garantizar apropiadamente el cumplimiento de las precitadas funciones. En el mismo Auto se estableció el plazo perentorio para la presentación de lo requerido (cuatro meses).

El Concepto Técnico No. 07401 de 2020, el cual fue acogido mediante el Acta No. 536 de 2020, evaluó el estado de cumplimiento de la obligación establecida en el artículo noveno de la Resolución No. 0235 de 2012, requerida como ya visualizamos, mediante el artículo cuarto del Auto No. 7998 de 2019. En el mencionado Concepto Técnico se estableció lo siguiente (Pág. 191 – 194):

| **Resolución 235 del 19 de abril de 2012** | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligación** | **Carácter** | **Cumple** | **Vigente** |
| **ARTÍCULO NOVENO. -** Establecer medida compensatoria a la empresa PETROLÍFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED., por el aprovechamiento forestal en desarrollo del proyecto, en 1:3 es decir que por cada hectárea de las coberturas de pastos arbolados y arbustos y matorrales reforestar 3 ha. | Temporal | NO | SI |
| 1. En caso de aprovechamiento de alguna especie que se encuentre reportada en las listas rojas de especies vegetales para Colombia o en la Resolución 383 de 2010 o la que la reemplace o modifique la compensación deberá ser en una proporción de 1:7, es decir que por cada árbol se deberán sembrar 7 árboles de esa misma especie en los lugares concertados con CORPOBOYACÁ y la comunidad del Área de Influencia Directa- AID del proyecto. | Temporal | NO | SI |
| 2. Concertar con la comunidad y CORPOBOYACÁ, los lugares más convenientes para realizar dicha compensación, la cual se deberá realizar con especies nativas de la zona. | Temporal | NO | SI |
| 3. Realizar el mantenimiento consistente en: Riego permanente, plateos, abonamiento y control de malezas y plagas, de acuerdo con las necesidades de la reforestación, durante tres (3) años asegurando una supervivencia mínima del 90%, si el proyecto termina antes de dicho plazo, la empresa deberá garantizar el mantenimiento durante el periodo de tiempo y con el porcentaje de supervivencia establecidos. De igual manera con el fin de garantizar el éxito de la reforestación, deberá complementar este programa con una campaña de educación ambiental involucrando a la comunidad aledaña al área en donde se realice la misma. La empresa deberá presentar semestralmente el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA, con el porcentaje de éxito de las plantaciones, planos de ubicación, vegetación utilizada, área reforestada y los soportes de la campaña de educación ambiental (registro fotográfico, registro fílmico y actas), adelantada con la comunidad | Temporal | NO | SI |
| 4. Realizar una compensación por el cambio en el uso del suelo adicional a la compensación antes mencionada, en una proporción de 1:1, es decir que por cada ha intervenida en la construcción de locaciones y vías de acceso, deberá reforestar una (1) ha, con las mismas condiciones dadas anteriormente. | Temporal | NO | SI |
| **Consideraciones:**<br>Al respecto del cumplimiento de las anteriores obligaciones, la sociedad, en el ICA 11 reporta que debido a que durante el segundo semestre del año 2018 no se realizaron actividades operativas en el proyecto, estas actividades no se realizaron. Sin embargo, se precisa que las obligaciones de compensación forestal impuestas en el artículo noveno de la Resolución 235 del 19 de abril de 2012, no están ligadas a la operación del proyecto, si no que estas son exigibles a partir del momento en el que la sociedad adelantó la intervención de individuos arbóreos para la construcción de las tres plataformas, los dos zodmes y las vías de acceso, en periodos anteriores. | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ARTÍCULO CUARTO.** Requerir a la sociedad TPL COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, para que en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, remita la siguiente información: | | | |
| 1. Plan de Compensación Forestal, precisando las áreas totales de intervención del proyecto incluyendo el reporte de las áreas intervenidas por locaciones, vías de acceso, ZODME y demás áreas afectadas | | | |
| a. El plan de compensación forestal debe definir el periodo entre mantenimientos a realizar y registrar los seguimientos a las actividades que garanticen la sobrevivencia de las medidas de compensación. | Temporal | NO | SI |
| b. La información cartográfica se debe entregar según el último modelo de base de datos geográfica contemplado en la Resolución 2182 de 2016 MADS. | Temporal | NO | SI |
| 2. Plan de Compensación por el cambio de uso del suelo, precisando las áreas totales de intervención del proyecto. | Temporal | NO | SI |
| 3. Reporte de las áreas intervenidas por locaciones, vías de acceso, ZODME y demás áreas afectadas, teniendo en cuenta la relación de compensación 1:1, el cual debe incluir los sitios en donde se realizará la compensación referida. | Temporal | NO | SI |
| 4. La realización de una reforestación, siguiendo lo establecido en el numeral tres (3) del artículo noveno de la Resolución 0235 del 19 de abril de 2012, junto con la ubicación de las áreas para la implementación de las medidas de compensación, acordadas con la Corporación y la comunidad. | Temporal | NO | SI |
| **Consideraciones:**<br>En respuesta a los requerimientos del artículo cuarto del Auto 7998 del 19 de septiembre de 2019, la sociedad informa en el radicado 2020004452-1-000 del 14 de enero de 2020, que "*lo relacionado con la compensación forestal será remitido a la ANLA en el mes de marzo de 2020, teniendo en cuenta que se debe volver a concertar con CORPOBAYACA lo referente a este requerimiento*"; sin embargo, al revisar la documentación que reposa en el expediente LAM5278, se encontró que a la fecha de elaboración del presente concepto técnico la sociedad no había remitido información alguna sobre el Plan de Compensación Forestal.<br><br>Adicionalmente, durante la visita de seguimiento ambiental guiada la sociedad informó que se encontraba en el proceso de concertación y elaboración del plan para dar cumplimiento a las obligaciones de compensación pendientes.<br><br>Por lo anterior, se considera que, para el actual periodo de seguimiento, la sociedad no dio cumplimiento a la presente obligación. | | | |
| **Requerimiento:**<br>Reiterar a la sociedad TPL COLOMBIA LTD., para que en cumplimiento del artículo cuarto del Auto 7998 del 19 de septiembre de 2019, remita la siguiente información:<br><br>1. En relación con el Plan de Compensación Forestal, precisando las áreas totales de intervención del proyecto incluyendo el reporte de las áreas intervenidas por locaciones, vías de acceso, ZODME y demás áreas afectadas: | | | |

| Auto 7998 del 19 de septiembre de 2019 | | | |
|---|---|---|---|
| **Obligación** | **Carácter** | **Cumple** | **Vigente** |
| a. El plan de compensación forestal debe definir el periodo entre mantenimientos a realizar y registrar los seguimientos a las actividades que garanticen la sobrevivencia de las medidas de compensación.<br>b. La información cartográfica se debe entregar según el último modelo de base de datos geográfica contemplado en la Resolución 2182 de 2016 MADS.<br><br>2. Plan de Compensación por el cambio de uso del suelo, precisando las áreas totales de intervención del proyecto.<br><br>3. Reporte de las áreas intervenidas por locaciones, vías de acceso, ZODME y demás áreas afectadas, teniendo en cuenta la relación de compensación 1:1, el cual debe incluir los sitios en donde se realizará la compensación referida.<br><br>4. La realización de una reforestación, siguiendo lo establecido en el numeral tres (3) del artículo noveno de la Resolución 0235 del 19 de abril de 2012, junto con la ubicación de las áreas para la implementación de las medidas de compensación, acordadas con la Corporación y la comunidad. | | | |

El mencionado concepto recogió lo recolectado en la visita guiada de seguimiento los días 5 y 6 de noviembre del año 2020, verificando el estado de cumplimiento del artículo 9 de la Resolución 0235 de 2012 y el Auto de seguimiento y control No. 7998 de 2019, dejando patente en el mismo, que las obligaciones endilgadas presuntamente incumplidas al momento de la expedición del Concepto y del Acta siguen vigentes, en mora de ser cumplidas.

Finalmente, de acuerdo con lo que reposa en el expediente: autos, resoluciones, oficios, conceptos y demás actos administrativos que lo conforman, se constata que, a la fecha del presente Auto de Apertura de Procedimiento Sancionatorio Ambiental, aún no se dado cumplimiento con las obligaciones establecidas en la licencia y en los autos de seguimiento.

En consonancia con las consideraciones aquí expuestas, el presunto incumplimiento por parte de TPL COLOMBIA LTD- SUCURSAL COLOMBIA de las obligaciones ya descritas, impuestas por la ANLA, generó un impedimento a esta Autoridad Ambiental, para realizar adecuadamente el seguimiento al expediente LAM5278, y verificar la ejecución de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0235 del 19 de abril de 2012, en el Auto 7998 del 19 de septiembre de 2019 y Acta 536 del 17 de diciembre de 2020, de la ANLA.

Por lo anterior, esta Autoridad Nacional no ha podido cumplir correctamente las funciones misionales que le fueron establecidas en el artículo 2 del Decreto 3573 del 27 de septiembre del 2011, compilado en el artículo 1.1.2.2.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

En atención a las anteriores consideraciones, se hace necesario dar inicio al proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del titular de la licencia por los hechos anteriormente señalados.

## IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo expuesto, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

## V. Incorporación de pruebas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar

todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente, así:

1. Resolución No. 0235 del 19 de abril de 2012
2. Resolución No. 131 del 05 de febrero de 2015
3. Auto No. 08075 del 17 de diciembre de 2018
4. Auto No. 07998 del 19 de septiembre de 2019, por el cual se acogió el Concepto Técnico No. 02344 del 23 de mayo de 2019.
5. Acta No. 536 del 17 de diciembre de 2020, por el cual se acogió el Concepto Técnico 7401 de 2 de diciembre de 2020.

En mérito de lo expuesto, se

**DISPONE:**

**ARTÍCULO PRIMERO**. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad TPL COLOMBIA LTD- SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT. 900686337 - 5, en su condición de titular de la Licencia Ambiental del proyecto "*Área De Interés De Perforación Exploratoria Turpial*", localizado en el departamento de Boyacá, municipio de Puerto Boyacá en jurisdicción de las veredas Calderón, Puerto Niño y Palagua.

**PARÁGRAFO:** El expediente SAN0025-00-2022, estará a disposición de la Sociedad investigada y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Incorpórese como pruebas de la presente actuación las relacionadas en el acápite "*V. Incorporación de pruebas*" de la parte motiva de este acto administrativo.

**ARTÍCULO TERCERO.** Notificar el presente Auto a la sociedad TPL COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, identificada con NIT. 900686337-5, a través de apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**PARÁGRAFO.** Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, deberá informar inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, deberá realizar la provisión contable

respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

**ARTÍCULO CUARTO.** De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

**ARTÍCULO QUINTO.** Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO SEXTO.** Publicar el presente Auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá D.C., a los 26 de julio de 2022

**ANA MARIA ORTEGON MENDEZ**
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
CARLOS LUIS ORDONEZ ASCANIO
Contratista

Revisor / L□der
MAGDA BOLENA ROJAS BALLESTEROS
Contratista

Expediente No. SAN0025-00-2022
Concepto Técnico N° 08325 Fecha 22/12/2021
Fecha: 07 de abril 2022

Proceso No.: 2022156074

Archívese en: SAN0025-00-2022
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

**Nota**: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.